VZOR

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti

podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o poskytovaní právnej pomoci")

A. Údaje o žiadateľovi (o osobe, ktorá žiada o právnu pomoc)

A.1

Priezvisko: _____

Rodné priezvisko: _____

Meno: _____

Titul: _____

Pohlavie: (označte krížikom) ☐ žena ☐ muž

Rodné číslo: _____ Štátna príslušnosť: _____

Adresa trvalého pobytu

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Iná adresa – ak sa líši od vyššie uvedenej (prechodný pobyt, doručovacia adresa)

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Kontaktné údaje

Tel. č.: _____ E-mail: _____

A.2 **Údaje o zástupcovi žiadateľa pre účely nárokového konania**
(označte krížikom)

☐ zákonný zástupca, ak je žiadateľ neplnoletý

☐ opatrovník, ak má žiadateľ súdom obmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(v prílohe priložte uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka)

☐ splnomocnenec na základe plnomocenstva
(v prílohe priložte plnomocenstvo)

Priezvisko/Názov: _____

Meno: _____

Rodné číslo/IČO: _____

Adresa

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Tel. č.: _____ E-mail: _____

B. Informácie o spore, v ktorom žiadate o právnu pomoc

B.1 Opíšte v stručnosti Váš prípad:

B.2 Dátum doručenia rozhodnutia Úradu na ochranu oznamovateľov: _____

B.3 Meno a priezvisko, kontaktné údaje protistrany v spore:

B.4 Hodnota sporu

Ak viete hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch, uveďte sumu: _____
(napr. ak je predmetom sporu zaplatenie sumy 700 eur, hodnota sporu je 700 eur)

Ak neviete hodnotu sporu vyčísliť, zaškrtnite: ☐

Pozn.: **Priložte všetky doklady o tom, že ste oznamovateľom protispoločenskej činnosti alebo blízkou osobou oznamovateľa protispoločenskej činnosti, resp. o tom, že voči Vám bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu, ako aj ďalšie fotokópie listín, príp. inej dokumentácie, ktorými preukazujete Vaše tvrdenia, najmä kópiu rozhodnutia Úradu na ochranu oznamovateľov!**

C. Hrozí Vám nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne bezprostredná ujma na Vašich právach?

Žiadam o predbežné poskytnutie právnej pomoci: ☐
(označte krížikom)

dôvod: _____ koniec lehoty/termín: _____

Pozn.: **Priložte kópiu dokladu, z ktorého ste sa dozvedeli, že Vám plynie lehota, prípadne bol určený termín určitej udalosti!**

D. Doplňujúce informácie

E. Čestné vyhlásenia

Čestne vyhlasujem, že nemám právneho zástupcu na konanie, v ktorom žiadam o poskytnutie právnej pomoci.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné a som si vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.

F. Poučenia

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÁVNEJ POMOCI

Centrum posudzuje **zákonné podmienky poskytnutia právnej pomoci**, ktoré musia byť splnené súčasne, konkrétne že:

- Úrad na ochranu oznamovateľov rozhodol o udelení súhlasu na právny úkon alebo na vydanie rozhodnutia v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý chránený oznamovateľ nedal súhlas,
- ste požiadali o poskytnutie právnej pomoci,
- nemáte svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiadate o poskytnutie právnej pomoci.

PRÍLOHY K ŽIADOSTI

Na výzvu Centra ste povinný/-á doplniť v primeranej lehote určenej Centrom ďalšie údaje a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Akékoľvek zmeny, ktoré môžu ovplyvniť vydanie rozhodnutia Centra, ste povinný/-á Centru bezodkladne oznámiť.

HROZBA BEZPROSTREDNEJ UJMY NA PRÁVACH

Podanie tejto žiadosti nemá vplyv na plynutie lehôt, ktoré sa majú dodržať v prípade začatia konania alebo opravného prostriedku. Výnimkou sú správne žaloby, pri ktorých zákonná lehota na podanie takejto žaloby do právoplatného rozhodnutia Centra o Vašej žiadosti spočíva.

Ak Vám plynie nejaká lehota, je dôležité na túto skutočnosť Centrum upozorniť v tejto žiadosti v časti C. a **požiadať o predbežné poskytnutie právnej pomoci**. O predbežnom poskytnutí právnej pomoci Centrum rozhodne bez zbytočného odkladu ešte pred posúdením zákonných podmienok poskytnutia právnej pomoci.

LEHOTA NA ROZHODNUTIE O ŽIADOSTI

Centrum rozhodne o nároku na poskytnutie právnej pomoci **do 30 dní** od doručenia riadne vyplneného (platného) formulára žiadosti doloženého všetkými potrebnými dokladmi, t. j. táto lehota začína plynúť až vtedy, keď Centru doložíte všetky požadované doklady a poskytnete všetky informácie potrebné pre rozhodovanie Centra o Vašom nároku

NÁKLADY POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI

Poskytovanie právnej pomoci je bezplatné.

Centrum Vám môže dodatočne vyúčtovať náklady vynaložené na odmenu za právne zastupovanie (ich výška sa určí podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb), náklady na tlmočníka a náklady na zabezpečenie prekladu dokladov vyžadovaných súdom alebo príslušným orgánom, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie vo veci, ak Vám bola predbežne poskytnutá právna pomoc a dôjde k zastaveniu konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci (s výnimkou prípadu úmrtia žiadateľa) alebo ak Centrum rozhodne o nepriznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Bol/-a som poučený/-á o zákonných podmienkach poskytnutia právnej pomoci, o postupe Centra právnej pomoci ako aj o nákladoch poskytovania právnej pomoci. Týmto poučeniam som porozumel/-a.

V _____ , dňa _____

Podpis žiadateľa: _____